PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1723.2024.AC 71.PE.0522.SAD.HAM
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº PE.0522.SAD.HAM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA Nº 0018/2024

O ESTADO DE PERNAMBUCO, por intermédio da da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, doravante denominada **HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES**, com sede em Estrada do Arraial, 2723 - Casa Amarela, Recife/PE - CEP: 52070-230, inscrita no **CNPJ sob o nº 10.931.533/0001-40,** neste ato representada por sua **Diretora Geral** Dra. **ÂNGELA ANTONIETTA HENRIQUE LANNIA**, portadora da matrícula funcional nº **2093820**, no uso da competência conferida pela **Portaria nº 755, publicada no Diário Oficial de 10/02/2024** nos termos do que dispõem aLei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e os Decretos Estaduais nº 54.142/2022 e nº 54.700/2023, face ao resultado obtido no Pregão Eletrônico nº **PE.0522.SAD.HAM**, homologado através do Ato **59450954,** resolve formalizar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, resolve formalizar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com a(s) empresa **F&R PRODUTOS MÉDICOS**, doravante denominada(s) DETENTORA(S) DA ATA, CNPJ nº **09.005.588/0001-40**, com sede em **RUA JOAQUIN DE BRITO, 240, BOA VISTA, RECIFE-PE, CEP: 50070-280** neste ato, representada por **RUBENS RAMOS ARANTES JUNIOR**, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem como objeto a **aquisição eventual de consumo hospitalar AQUISIÇÃO DE COMPRAS CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA com cessão em comodato de equipamentos**, conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e da proposta da DETENTORA DA ATA, para atender às demandas dos órgãos participantes indicados no item 2 desta Ata de Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmar contratações com a DETENTORA DA ATA ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhes facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada à DETENTORA DA ATA a preferência em igualdades de condições

2. DOS PARTICIPANTES E DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

2.1. Figura como único PARTICIPANTE da presente Ata de Registro de Preços o Hospital Agamenon Magalhães, com os quantitativos estimados abaixo definidos:
2.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos ou no valor máximo da despesa estabelecidos nesta Ata.

3. DO PREÇO

3.1. A DETENTORA DA ATA se compromete a fornecero(s) lote(s) registrados, de acordo com os seguintes preços:

COTA PRINCIPAL 1 - LOTE 01

Item	Código E-fisco	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
01	275071-6	(275071-6) - CONJUNTO DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA - OXIGENADOR DE MEMBRANA DIFUSA ADULTO COM FILTRO ARTERIAL, RESERVATORIO VENOSO E CARDIOTOMIA MONTADO EM ESTRUTURA VEDADA COM A SUPERFICIE INTERNA TOTALMENTE REVESTIDA DE SUBSTANCIA COM CARACTERISITCAS HIDROFILICAS ANTIAGREGANTE, VOLUME DE PRIME ESTATICO INFERIOR A 350ML, MONTADO EM BANDEJA ESTERIL, COM TUBOS, BOMBA CENTRIFUGA COM PRIME MAXIMO DE 40 ML, SISTEMA DE CARDIOPLEGIA CRISTALOIDE OU SANGUINEA COM BAG E TROCADOR DE CALOR, KIT CANULAS CAVA UNICA OU DUPLA, LINHA ARTERIAL 3/8, LINHA VENOSA CAVA UNICA DE 1/2 E LINHA VENOSA DUPLA 3/8 E TRES TUBOS ASPIRADORES DE 1/4, CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE ESTERILIZACAO, MARCA DO FABRICANTE E PROCEDENCIA CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	R$ 3.758,31	180	R$ 676.495,8000
02	498569-9	(498569-9) - CONJUNTO DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA - ADULTO, PACIENTE ATE 110 KG, COMPOSTO POR OXIGENADOR DE MEMBRANA COM PERMUTADOR DE CALOR EM ACO INOXIDAVEL E FILTRO ARTERIAL EM CASCATA INTEGRADO PRIME 225 ML, FLUXO MAXIMO 7,0 L/MIN, MEMBRANA 1,65 M2, RESERVATORIO VENOSO INTEGRADO COM CARDIOTOMIA E SELADO PARA USO A VACUO, NIVEL OPERACIONAL MINIMO 200 ML, FILTRO VENOSO 80 MICRAS, FILTRO DA	UN	R$ 4.211,00	180	R$ 757.980,0000

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação **6083dd86-13c0-4594-b196-f25bad15709a**

		CARDIOTOMIA 40 MICRAS, KIT PARA CARDIOPLEGIA CRISTALOIDE OU SANGUINEA COM RESERVATORIO FLEXIVEL, PERMUTADOR DE CALOR EM ACO INOXIDAVEL, FILTOR 105 MICRAS COM ARMADILHA DE BOLHAS INTEGRADA, CONJUNTO DE TUBOS PRE-MONTADO COMPLETO COM REVESTIMENTO ANTIAGREGANTE, CONJUNTO DESCARTAVEL PARA CIRCULACAO ASSISTIDA (BOMBA CENTRIFUGA), EM POLICARBONATO, ROTOR ESTABILIZADO MAGNETICAMENTE, COM HEMOCONCENTRADOR				
03	195846-1	(195846-1) - SISTEMA DE OXIGENADOR MEMBRANA ADULTO - HEMOCONCENTRADOR H-500 PARA CIRCULACAO EXTRACORPOREA, EM POLICARBONATO E FIBRAS DE POLIETERSULFONA, COM DIAMETRO EXTERNO DA FIBRA, AREA EFETIVA DE MEMBRANA COM SUPORTE, CONCENTRA OS ELEMENTOS DO SANGUE PELA REMOCAO DE AGUA E ELETROLITOS EM CIRURGIAS CARDIACAS, ESTERIL, COM UMA UNIDADE, VALIDADE: 2 ANOS	UN	R$ 2.445,7400	180	R$ 440.233,2000

Valor Total: **R$ 1.874.709,00 (um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil setecentos e nove reais)**

COTA RESERVADA 1 - LOTE 01

Item	Código E-fisco	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
01	275071-6	(275071-6) - CONJUNTO DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA - OXIGENADOR DE MEMBRANA DIFUSA ADULTO COM FILTRO ARTERIAL, RESERVATORIO VENOSO E CARDIOTOMIA MONTADO EM ESTRUTURA VEDADA COM A SUPERFICIE INTERNA TOTALMENTE REVESTIDA DE SUBSTANCIA COM CARACTERISITCAS HIDROFILICAS ANTIAGREGANTE, VOLUME DE PRIME ESTATICO INFERIOR A 350ML, MONTADO EM BANDEJA ESTERIL, COM TUBOS, BOMBA CENTRIFUGA COM PRIME MAXIMO DE 40 ML, SISTEMA DE CARDIOPLEGIA CRISTALOIDE OU SANGUINEA COM BAG E TROCADOR DE CALOR, KIT CANULAS CAVA UNICA OU DUPLA, LINHA ARTERIAL 3/8, LINHA VENOSA CAVA UNICA DE 1/2 E LINHA VENOSA DUPLA 3/8 E TRES TUBOS ASPIRADORES DE 1/4, CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE ESTERILIZACAO, MARCA DO FABRICANTE E PROCEDENCIA CONFORME NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	R$ 3.758,31	60	R$ 225.498,60
02	498569-9	(498569-9) - CONJUNTO DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA - ADULTO, PACIENTE ATE 110 KG, COMPOSTO POR OXIGENADOR DE MEMBRANA COM PERMUTADOR DE CALOR EM ACO INOXIDAVEL E FILTRO ARTERIAL EM CASCATA INTEGRADO PRIME 225 ML, FLUXO MAXIMO 7,0 L/MIN, MEMBRANA 1,65 M2, RESERVATORIO VENOSO INTEGRADO COM CARDIOTOMIA E SELADO PARA USO A VACUO, NIVEL OPERACIONAL MINIMO 200 ML, FILTRO VENOSO 80 MICRAS, FILTRO DA CARDIOTOMIA 40 MICRAS, KIT PARA CARDIOPLEGIA CRISTALOIDE OU SANGUINEA COM RESERVATORIO FLEXIVEL, PERMUTADOR DE CALOR EM ACO INOXIDAVEL, FILTOR 105 MICRAS COM ARMADILHA DE BOLHAS INTEGRADA, CONJUNTO DE TUBOS PRE-MONTADO COMPLETO COM REVESTIMENTO ANTIAGREGANTE, CONJUNTO DESCARTAVEL PARA CIRCULACAO ASSISTIDA (BOMBA CENTRIFUGA), EM POLICARBONATO, ROTOR ESTABILIZADO MAGNETICAMENTE, COM HEMOCONCENTRADOR	UN	R$ 4.211,00	60	R$ 252.660,0000
03	1958461	(195846-1) - SISTEMA DE OXIGENADOR MEMBRANA ADULTO - HEMOCONCENTRADOR H-500 PARA CIRCULACAO EXTRACORPOREA, EM POLICARBONATO E FIBRAS DE POLIETERSULFONA, COM DIAMETRO EXTERNO DA FIBRA, AREA EFETIVA DE MEMBRANA COM SUPORTE, CONCENTRA OS ELEMENTOS DO SANGUE PELA REMOCAO DE AGUA E ELETROLITOS EM CIRURGIAS CARDIACAS, ESTERIL, COM UMA UNIDADE, VALIDADE: 2 ANOS	UN	R$ 2.445,7400	60	R$ 146.744,4000

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação **6083dd86-13c0-4594-b196-f25bad15709a**

Valor Total: R$ 624.903,00 (seiscentos e vinte e quatro mil novecentos e três reais)

Valor Total da ATA: R$ 2.499.612,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil seiscentos e doze reais)

3.2. Os preços registrados abrangerão os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas.

4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DA PRORROGAÇÃO

4.1. O prazo de vigência da Ata será de 1 (um) ano, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, facultada a renovação dos quantitativos previstos, inclusive para fins de adesão por não participantes, desde que seja comprovada a vantajosidade dos preços registrados.
4.2. A prorrogação fica condicionada à comprovação da vantajosidade dos preços registrados, mediante pesquisa de preço a ser realizada com a utilização dos parâmetros estabelecidos no art. 5º da Portaria SAD nº 2.679, de 29.09.2021.

5. DO REAJUSTE

5.1. O preço registrado nesta Ata apenas poderá ser reajustado após decorrido 1 (um) ano da data de elaboração do orçamento estimado da licitação, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, fornecido pelo IBGE, nos termos da Lei Estadual nº 17.555, de 22 de dezembro de 2021, e do Decreto nº 52.153, de 17 de janeiro de 2022.
5.2. A DETENTORA DA ATA deverá apresentar o pedido formal de reajuste ao GERENCIADOR durante a vigência da Ata e antes da data de eventual formalização da prorrogação do seu prazo de vigência, sob pena de preclusão do direito ao reajustamento.
5.3. O pedido de reajuste deverá ser analisado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias e será formalizado mediante apostilamento.
5.4. Aplicado o reajuste na Ata, os contratos formalizados posteriormente à sua concessão já serão firmados com o preço reajustado**.**

6. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fatos imprevisíveis ou previsíveis de efeitos incalculáveis, e for inviável a manutenção da Ata nas condições originalmente pactuadas, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA DA ATA para negociar a redução do preço registrado.
6.1.1. A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.1. implicará o cancelamento parcial ou integral do registro de preços e a liberação da DETENTORA DA ATA, sem aplicação de penalidades administrativas.
6.2. Quando o preço registrado se tornar superior em virtude da criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, com comprovada repercussão sobre a Ata, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA para proceder à redução dos preços de acordo com os novos encargos.
6.2.1. A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.2 implicará o cancelamento parcial ou integral do registro de preços, com aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.

6.3. Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado, é facultado à DETENTORA DA ATA requerer
a revisão dos valores, desde que atendidos os seguintes requisitos:
a) Comprovação do motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fato da Administração ou fato imprevisível ou previsível de efeitos incalculáveis;
b) Demonstração, por meio da apresentação de planilha de custos ou memória de cálculo, quando couber, acompanhada de documentação comprobatória correlata, de que os preços registrados estão desatualizados e se tornaram inviáveis.
6.3.1. O GERENCIADOR decidirá sobre o pedido de revisão no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de conclusão da instrução do requerimento.
6.3.2. Durante o período de análise do pedido, o GERENCIADOR, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA, poderá suspender as novas autorizações de consumo/adesão à Ata de Registro de Preços.
6.3.3. Indeferido o pedido de revisão, por ausência de prova efetiva dos requisitos previstos no item 6.3, a DENTENTORA DA ATA fica obrigada a manter os compromissos assumidos pelos preços originalmente registrados, sob pena de cancelamento do registro de preços e aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.
6.3.4. Comprovada a desatualização dos preços registrados, a Ata poderá ser revisada e, caso a DETENTORA DA ATA não aceite os novos preços indicados, o Registro de Preços será, parcial ou integralmente, cancelado e a DETENTORA DA ATA liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.
6.4. O registro de preços também poderá ser revisado se a DETENTORA DA ATA formular proposta superveniente para redução dos preços registrados.
6.4.1. A redução de preços proposta não repercutirá na ordem de preferência de lotes espelhados, que considerará os preços finais apresentados no certame.
6.5. Qualquer revisão nos preços registrados deve ser formalizada mediante termo aditivo e requer a apresentação de nova proposta de preço e/ou nova planilha de custos e formação de preço, conforme o caso, seguindo o modelo constante do edital.
6.6. A revisão dos preços registrados em Ata será aplicada automaticamente aos contratos formalizados posteriormente à sua implantação.
6.7. A ordem de preferência para contratação observará os novos valores revisados e se houver equiparação de valores entre os lotes espelhados, será obedecida a ordem de classificação prevista no item 7.

7. DA ORDEM DE PREFERÊNCIA NO CONSUMO DA ATA

7.1. O consumo da Ata deverá ocorrer primeiro no lote mais vantajoso, consumindo-se os demais lotes nessa sequência apenas quando exaurido o quantitativo daquele.
7.2. Se a mesma empresa vencer a licitação nas cotas ampla e reservada, ou vencer em mais de um item/lote espelhado, com preços distintos, o consumo da Ata deve ocorrer primeiro no item/lote mais vantajoso, devendo ser contratados os demais itens/lotes em sequência apenas após o exaurimento dos quantitativos registrados mais vantajosos.
7.3. Se empresas distintas vencerem cotas ampla e reservada com preços iguais, a cota reservada terá prioridade de contratação.
7.4. Se empresas distintas venceram lotes espelhados com preços iguais, as microempresas, empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais terão direito de preferência na contratação.
7.5. Na impossibilidade de se aplicar o critério previsto no item 7.4, o GERENCIADOR deverá realizar sorteio para a definição da ordem de preferência na contratação.

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação **6083dd86-13c0-4594-b196-f25bad15709a**

8. DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

8.1. A DETENTORA DA ATA está obrigada a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.
8.2. As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas mediante a assinatura de termo de contrato, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital, respeitado o prazo de vigência da Ata.
8.3. A DETENTORA DA ATA será convocada para assinatura do termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.
8.4. O prazo para assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA antes do decurso do prazo assinalado e desde que ocorra motivo justo, aceito pela Administração.
8.5. O não comparecimento ou a recusa injustificada da DETENTORA DA ATA em assinar o contrato no prazo assinalado enseja o cancelamento do registro de preços e a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.
8.6. Por ocasião da convocação para assinatura do contrato ou para retirada da ordem de fornecimento, o órgão ou entidade interessada na contratação deverá consultar a regularidade da DETENTORA DA ATA perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e verificar a validade dos documentos de habitação fiscal, social e trabalhista apresentados na licitação, por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais, certificando nos autos a regularidade e anexando os documentos obtidos.
8.6.1. Se não for possível atualizar os documentos por meio eletrônico, a DETENTORA DA ATA será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das respectivas certidões vigentes, sob pena de decair do direito à contratação e haver o cancelamento do registro de preços.
8.7. Nas hipóteses do item 8.5 e 8.6, o GERENCIADOR poderá convocar os integrantes do cadastro de reserva, se houver, ou os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação e assinatura de nova Ata, observado o disposto no art. 90, §§ 2º e 4º da Lei 14.133, de 2021.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

9.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá:
9.1.1. Assinar, gerenciar e fiscalizar a Ata de Registro de Preços;
9.1.2. Divulgar a Ata e suas eventuais alterações, durante toda a sua vigência, no Sistema PE Integrado e no Portal Nacional de Contratações Públicas;
9.1.3. Autorizar e gerenciar pedidos de consumo dos órgãos participantes e pedidos de adesão dos não participantes;
9.1.4. Observar os quantitativos e limites estabelecidos para os órgãos participantes e não participantes;
9.1.5. Remanejar os quantitativos da Ata, quando cabível;
9.1.6. Analisar pedidos de reajuste e revisão dos preços registrados, conduzindo as renegociações necessárias;
9.1.7. Instaurar processo de apuração e aplicação de penalidade, garantida a ampla defesa e o contraditório, em caso de cometimento de ilícitos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
9.1.8. Formalizar a prorrogação do prazo de vigência da Ata, quando cabível;
9.1.9. Convocar os integrantes do Cadastro de Reserva, se houver, em caso de cancelamento parcial ou integral do registro de preços;

10. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

10.1. A DETENTORA DA ATA obriga-se a:
10.1.1. Manter o preço registrado e demais condições previstas durante todo o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;
10.1.2. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e de eventuais contratações decorrentes, as condições de habilitação exigidas para participação na licitação, inclusive sua inscrição no CADFOR-PE;
10.1.3. Assinar os contratos ou retirar as ordens de fornecimento decorrentes desta Ata da Registro de Preços no prazo assinalado.
10.1.4. Prestar as informações solicitadas pelo GERENCIADOR, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.
10.1.5. Designar preposto para representá-la perante o GERENCIADOR, sempre que for necessário.

11.DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado dos procedimentos iniciais da licitação para o registro de preços, doravante denominado NÃO PARTICIPANTE, mediante anuência do GERENCIADOR, atendidas as condições previstas no art. 86, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

11.2. Cada órgão ou entidade NÃO PARTICIPANTE poderá aderir a até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.
11.3. A soma de todas as adesões por NÃO PARTICIPANTES não poderá exceder ao dobro do quantitativo de cada item registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
11.4. A adesão do NÃO PARTICIPANTE requer anuência do GERENCIADOR e da DETENTORA DA ATA e será autorizada desde que não haja prejuízo para as obrigações decorrentes desta Ata.
11.5. A adesão deverá seguir as condições previstas no Edital e seus anexos, sendo efetivada na forma prevista no item 8.2, em até 90 (noventa) dias a contar da autorização do GERENCIADOR, admitida a prorrogação excepcional e justificada, desde que observado o prazo de vigência desta Ata.
11.6. Os PARTICIPANTES poderão utilizar o quantitativo passível de adesão previsto nos itens 11.2 e 11.3, após exaurido o quantitativo total registrado, desde que haja concordância da DENTENTORA DA ATA.

12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

12.1. O registro de preços da DETENTORA DA ATA será cancelado quando esta:
12.1.1. Descumprir as condições nela previstas;
12.1.2. Não mantiver as condições de habilitação exigidas na licitação;
12.1.3. Recusar-se injustificadamente a assinar os contratos decorrentes desta Ata;
12.1.4. Recusar-se a reduzir o preço registrado, na hipótese de este tornar-se superior àqueles praticados no mercado;
12.1.5. Tiver sua falência decretada ou for dissolvida;
12.1.6. Sofrer penalidade administrativa que impeça sua contratação no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado de Pernambuco, salvo se a sanção não ultrapassar o prazo de vigência desta Ata e não for o GERENCIADOR o responsável por sua aplicação, hipótese em que o registro de

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação **6083dd86-13c0-4594-b196-f25bad15709a**

preços poderá ser mantido pelo prazo remanescente, após cumprida a penalidade, mediante decisão fundamentada do GERENCIADOR.
12.2. A Ata de Registro de Preços será cancelada também por razões de interesse público ou em decorrência de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações definidas nesta Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e justificados.
12.3. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser cancelada em caso de extinção antecipada do contrato dela decorrente firmado pelo GERENCIADOR.
12.4. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa antes do cancelamento do registro de preços, ressalvada a hipótese de que trata o item 12.1.6.

13. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa a DETENTORA DA ATA que:

13.1.1.não retirar a ordem de fornecimento ou não assinar o contrato decorrentes desta Ata dentro do prazo estipulado;
13.1.2.recusar-se a reduzir os preços registrados diante da superveniente criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais com comprovada repercussão sobre a Ata;
13.1.3.recusar-se a manter os preços registrados após indeferimento do seu pedido de revisão.
13.2. A penalidade de multa será aplicada de acordo com as seguintes regras:
13.2.1. Multa de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata, observado o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser aplicada a quem cometer a infração prevista no item 13.1.1 desta Ata;
13.2.2. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total da Ata, observado o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser aplicada em caso do cometimento das infrações previstas nos itens 13.1.2 e 13.1.3. desta Ata.
13.3. Além da multa aplicada, é aplicável a penalidade de Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco, nos seguintes casos e condições:
13.3.1.na infração prevista no item 13.1.1: de 6 a 12 meses;
13.3.2.nas infrações previstas nos itens 13.1.2. e 13.1.3: até 6 meses.
13.4. Na fixação da dosimetria das sanções previstas nesta Ata, serão observados os mesmos critérios e diretrizes fixados no edital da licitação.
13.5. A aplicação das sanções deverá ser precedida de processo administrativo, garantidos os princípios da ampla defesa e contraditório, a ser instaurado no âmbito do órgão PARTICIPANTE, no caso de cometimento da infração prevista no item 13.1.1, e do GERENCIADOR, quando se tratar das infrações previstas nos itens 13.1.2 e 13.1.3.

14. DA PUBLICAÇÃO

14.1. Esta Ata de Registro de Preço será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no Sistema PE-Integrado como condição de sua eficácia, devendo a sua divulgação ser mantida durante toda a vigência.

15. DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Recife para os litígios decorrentes deste instrumento que não puderem ser compostos pela Câmara de Negociação, Conciliação e Mediação da Administração Pública Estadual instituída pela Lei Complementar do Estado nº 417, de 2019.

_____
Dra. **ÂNGELA ANTONIETTA HENRIQUE LANNIA**
HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

_____
RUBENS RAMOS ARANTES JUNIOR,
F&R PRODUTOS MÉDICOS
CNPJ/MF Nº 09.005.588/0001-40

Documento assinado eletronicamente por **Rubens Arantes Ramos Junior**, em 30/11/2024, às 08:26, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Angela Antonietta Henrique Lannia**, em 02/12/2024, às 18:34, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **59479730** e o código CRC **BF40926E**.

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação **6083dd86-13c0-4594-b196-f25bad15709a**

Documento assinado eletronicamente por **BERNADETE MARIBONDO GALVAO VIEIRA**, **2239450.530404** e matrícula **2239450**, em 03/12/2024, às 08:25.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação **6083dd86-13c0-4594-b196-f25bad15709a**